

अपील प्रकरण क्रमांक ए/1047/2020

**अपीलार्थी श्री विजय कुमार, लोकतंत्र रक्षक सेनानी, चंद्रशेखर आजाद मार्ग,
चोपड़ा कॉलोनी अम्बिकापुर, जिला सरगुजा (छ.ग.)**

विरुद्ध

जनसूचना अधिकारी, कार्यालय वन परिक्षेत्राधिकारी केलहारी, जिला कोरिया (छ.ग.)

आदेश दिनांक 28.05.2021

1. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1)के तहत जनसूचना अधिकारी कार्यालय वन परिक्षेत्राधिकारी केलहारी, जिला कोरिया (छ.ग.) को आवेदन पत्र दिनांक 09.08.2019 प्रस्तुत किया गया। जानकारी प्राप्त नहीं होने के कारण प्रथम अपीलीय अधिकारी कार्यालय मनेन्द्रगढ़ वनमण्डल कोरिया, जिला कोरिया (छ.ग.) के समक्ष प्रथम अपील आवेदन दिनांक 12.09.2019 प्रस्तुत किया गया। प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा निर्णय 30.11.2019 को दिया गया। जानकारी देने के निर्देश के बाद भी जानकारी प्राप्त नहीं होने के कारण अपीलार्थी के द्वारा आयोग में दिनांक 22.01.2020 को द्वितीय अपील आवेदन प्रस्तुत किया जो आयोग में दिनांक 23.01.2020 को पंजीकृत हुआ है।
2. प्रकरण विडियों काफ्रेंसिंग से सुनवाई हेतु प्रस्तुत।
3. उभय पक्ष अनुपस्थित।
4. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत जनसूचना अधिकारी से” परिक्षेत्र अंतर्गत 01.04.2013 से 31.03.2019 तक संधारित कैशबुक की प्रमाणित प्रतिलिपि की मांग किये हैं।”
5. प्रकरण का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी के द्वारा जनसूचना अधिकारी कार्यालय वन परिक्षेत्राधिकारी केलहारी, जिला कोरिया के समक्ष दिनांक 09.08.2019 को सूचना का अधिकार के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत जनसूचना आवेदन में जानकारी प्राप्त न होने पर अपीलार्थी के द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 12.09.2019 को प्रथम अपील आवेदन प्रस्तुत किया गया। प्रथम अपीलीय अधिकारी के आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील आवेदन में दिनांक 30.11.2019 को आदेश पारित किया गया। जिसमें जनसूचना अधिकारी को निर्देशित किया गया कि आवेदक को चाही गयी जानकारी 20 दिवस के भीतर आवेदक के मांग अनुसार अवलोकन पश्चात् सशुल्क जानकारी प्रेषित करें।
6. जनसूचना अधिकारी कार्यालय वन परिक्षेत्राधिकारी केलहारी, जिला कोरिया द्वारा प्रथम अपील आदेश का पालन न करने कारण अपीलार्थी द्वारा आयोग में दिनांक 23.01.2020 द्वितीय अपील आवेदन प्रस्तुत किया गया।

7. आयोग को प्राप्त अपीलार्थी के द्वितीय अपील आवेदन में जनसूचना अधिकारी तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी को दिनांक 22.01.2021 नोटिस जारी किया गया जिसकी सुनवाई तिथि 19.03.2021 निर्धारित की गई। उक्त नोटिस के जवाब में प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा आयोग में दिनांक 28.02.2021 को जवाब प्रस्तुत किया गया। जिसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा लेख किया गया है कि जनसूचना अधिकारी कार्यालय वन परिक्षेत्राधिकारी केलहारी, जिला कोरिया के द्वारा अपना पालन प्रतिवेदन क्रमांक/768 दिनांक 27.11.2019 प्रस्तुत किया गया। उनके प्रतिवेदन के अवलोकन में पाया गया कि आवेदक द्वारा वांछित जानकारी 50 पृष्ठों से अधिक होने के कारण जनसूचना अधिकारी के द्वारा आवेदक को नियमानुसार अभिलेखों का अवलोकन किये जाने हेतु सूचना समय-सीमा में रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित कर दी गई थी। जनसूचना अधिकारी कि प्रतिवेदन अनुसार प्रकरण का निराकरण किया गया तथा जनसूचना अधिकारी को निर्देशित किया गया कि 20 दिवस के अंदर आवेदक को मांग अनुसार जानकारी अवलोकन कराते हुए नियमानुसार शुल्क सहित उपलब्ध कराये जाने का आदेश पारित किया गया।
8. सुनवाई तिथि 19.03.2021 को प्रकरण में जनसूचना अधिकारी का जवाब प्राप्त न होने पर उन्हें आगामी सुनवाई तिथि 28.05.2021 को उपस्थिति के साथ जवाब प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किया गया था। आज सुनवाई में अपीलार्थी अनुपस्थित तथा जनसूचना अधिकारी अनुपस्थित रहे। जनसूचना अधिकारी द्वारा आयोग में दिनांक 20.03.2021 को जवाब प्रस्तुत किया गया जवाब में उनके द्वारा लेख किया गया कि प्रथम अपीलीय अधिकारी आदेश दिनांक 30.11.2019 के समस्त दस्तावेज प्रदाय किया गया जवाब में संलग्न आवेदक को प्रेषित दस्तावेज अवलोकन हेतु पत्र दिनांक 11.09.2019 आवेदक को जनसूचना अधिकारी ने प्रेषित किया है।
9. प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का परीक्षण किया गया। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन में जनसूचना अधिकारी ने समय-सीमा में दस्तावेज अवलोकन हेतु पत्र प्रेषित किया गया है। परन्तु अपीलार्थी श्री विजय कुमार द्वारा आयोग के द्वितीय अपील में लेख किये हैं कि दिनांक 11.09.2019 द्वारा जो स्वमूव त्रुटिपूर्ण है समय-सीमा में रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित की गई। जनसूचना अधिकारी के जवाब दिनांक 20.03. 2021 में संलग्न पत्र दिनांक 11. 09.2019 जो कि जनसूचना अधिकारी के द्वारा अपीलार्थी को दस्तावेज अवलोकन हेतु प्रेषित किया गया जिसे मान्य किया जाता है।

10. चूंकि प्रकरण में पाया गया अपीलार्थी श्री विजय कुमार द्वारा आवेदन में परिक्षेत्र अंतर्गत 01.04.2013 से 31.03.2019 तक संधारित कैंशबुक की प्रमाणित प्रतिलिपि की मांग किये है। जिसमें अपीलार्थी द्वारा 6 वर्षों की जानकारी चाही गयी है। सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों अनुसार अपीलार्थी को किसी 01 वर्ष जानकारी प्रदाय की जा सकती।
11. जनसूचना अधिकारी कार्यालय वन परिक्षेत्राधिकारी केल्हारी, जिला कोरिया को आदेशित किया जाता है कि वह आदेश प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर आवेदक को 2(j)(i) दस्तावेज अवलोकन हेतु पत्र प्रेषित कर आवेदक के द्वारा अवलोकन पश्चात् चाही गयी किसी 01 वर्ष की जानकारी निःशुल्क पंजीकृत डाक से आवेदक के आवेदन में दिये गये पते पर प्रेषित कर आयोग में पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।
12. प्रकरण में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाने से यह द्वितीय अपील प्रकरण समाप्त किया जाकर नस्तीबद्ध किया जाता है। इस आदेश प्रति अपीलार्थी, जनसूचना अधिकारी/प्रथम अपीलीय अधिकारी को प्रेषित करें।

सही/-
(मनोज त्रिवेदी)
राज्य सूचना आयुक्त